ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން

ޖިނާއީ   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21   ކޯޓު އަދުލު (ސަރުކިއުޓް ބެންޗް ދުތުރުން)   18 ޑިސެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހެކިބަސް ނުފޫޒުފޯރުވުމަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ބޮޑުކަން ނުވުމަކީ ގޮތް ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހުރިހާ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައިލެވޭ ކަރުދާސްތަކުން ކަށަވަރުވާތީ، ސަރުކިއުޓް ބެންޗުން ދުތުރު ކޯޓު އަދުލު ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިން ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތްނިންމުމުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރުތަކާއި އެއްޗެހި ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރީގެ މުރާޖަޢާގައި އިތުރުކުރުމުގެ އަމުރު ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ މެންޓަލް އޭޖް އަކީ 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނަށްދެވޭ ޚާއްޞަ އަދަބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރީލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިނުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުރުގެ ރިޕޯޓެއް ނެރުމުންނާއި، ހިނގަން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިލްޒާމު ކުރޭ ކަމަށްވާތީ އާއި، އޭނާއަށް އުފުލުން ދުވަސްވީ މިހާރަކާ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުނުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ތަޙުޤީޤުގެ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުވާތީ ހުއްޓުން ނުކުމެ، ކޯޓުގެ ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކުރި އެދުން ބާޠިލުކޮށް، ޤަޟިއްޔާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މިނިވަންކުރުމަށް "ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުނުކުރުމަށް" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްރަޤީބު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުގެ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 (ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު)) ގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހެޅި ދަށުކޯޓަކުން ހާމަކުރިކަމަށް ބަލައިފައި ނުވާ ޚަބަރުތަކަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ޙާލަތަކަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އަސަރު ކޯރާނެ ބަޔަކަށް ބެލެވޭ ޝަރުޢީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެއާ ގުޅޭ ތުހުމަތު ގެގެ މުދަލާގައި އެވާ ދިމާއްކުރެވޭނެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހައްޔަރު ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދަށު ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖްތިހާދުކޮށްފައިވާތީ، ކުށްތަކާ ގުޅޭ ސަބަބުތަކެއްގައި އުޅުމަކީ ހައްޔަރު ނުކުތާ ކުރެވުނު އިސްތިއުނާފު އަމުރަށް ކަމަށް ނުކުތާތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅި ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ބަންދު މުއްދަތު ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލައިގެން ދިނުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ބޭނުންކުރަމުން އެއީ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ސަބަބު ނެތި ބަންދު ނުކުރުމުގެ ބަސް ސަބަބު އަދި ބަންދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޖިލީހުގެ ހައްޔަރުކުރުމުގެ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަރާތުން އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ގެއިން ކުރިއްވައި) ކުރެވުނު ބަލައިގަނެވެ، ހުށަހެޅި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނުކުތާތަކެއް، ކުރުގެ ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ބަންދު އިތުރުކޮށްފައިވާ އެވާ ކަމަށެވެ، މުޖުތަމަޢުގައި ހިފަހައްޓާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރުޢީ ހިފެހެއްޓުން ނުވާތީ، ޝަރުޢީ ގޮތުން ޤާނޫނީ އަސާސްތަކުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބަލައިގަތުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޯބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރާއި ބަންދު މުއްދަތު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލައިގަތުމަށް ބަލައިގަނެ، އެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަރަޖަ ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނުމަށް، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަކަށް ހަވާލާދީން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަކީ ފަރުޟެކެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ކުރިން ހުކުމަށް ނިޔަފައިވުމަކީ ހުކުމުގެ ނުފޫޒު ފޯރާ އިޚްތިޔާރު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވިޔަސް، އެ ކުއްޖާ ޝަކުވާވެރިޔާ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި އެ ޝަކުވާވެރިޔާގެ އެއްވެސް އަމާންކަމަށް ގެއްލުމެއް ނުދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަތީ މިންގަނޑެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ކޯޓަށް ކަނޑައަޅާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).
5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމިއިރުވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ދަރަޖައާއި ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ކުރީގެ ހާލަތު ބަދަލުވާން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.
6. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ ހިސާބެއް ބަލައި އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓުން އުސޫލެއް ގެއްލުމެއް ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ހުރުމަކީ މީހުންގެ މައްސަލައެއް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަށް އޭގެ ހައްޤެކެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އެމީހެއްގެ ޖުރުމް ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަޙްޤީޤުގެ ސަބަބުން ދިގުދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މިހާރު (ޝަރުޢީގޮތުން ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށޭނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޒަކަރިއްޔާ)).

10. ހެކިބަސް ނަގައިނިމިފައިވާތީ އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާތީ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުމަށްވުރެން، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ހައްޤު މިންކުރުމުން އުޞޫލު ޤާއިމުކުރުމަށް އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިވެވޭފަދަ ޝަރުޢީޖެހުމަކަށް ވާންޖެހޭއިރު، އެގޮތަށް ޝަރުޢީޖެހެއް ހިމާޔަތްގައި ނުވާނަމަ، ޝަރުޢީޖަހާކަން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރި އަދުލަށް ޤާނޫނީ ހަމަހަމަކަމާގެ ދަމިން ކުރި އަދުލު ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވައިދީ، ބަންދުދޫކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނަމަ، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދަނީ ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރައްވަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޒު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ހުރިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށްފަހު ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތުގައި މުޤާބަލާކުރުމުގައި ހިތްވަރު ކުޑަވެ، ކުއްޖާގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިދާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު ހުރިކަމަށް ކޯޓުން ފެނިއްޖެނަމަ ބަންދު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
2. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިމުމަށް ލަސްވެފައިވާ ސަބަބަކީ ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހާ (ޝަރީޢަތާއި ދުރުވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އުސޫލުން ކޯޓުން ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ވަންދެން ނުތިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަވަލުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާޞިފް ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާޞިފް ޢަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޝާހިދުގެ ޝަހާދަތް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ޝާހިދުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހްތިމާލު ނެތްކަމެއް ނޫނެވެ. ޝާހިދަށް ނަގާ ނިމުމަށްފަހުވެސް ޝާހިދުން ސިޓީ ފޯނުވައި ޝާހިދަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ އުޅޭ ހާލަތު އަންނާނެއެވެ.